

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, representado por su Alcalde
Hon. Miguel Romero Lugo

Demandante

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO;
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO; ING. CARLOS R.
OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO
DE TAL

Demandada

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE: Procedimiento Especial,
Paralización de Obra Iniciada y
demolición de obras construidas sin
permisos. Art. 14.1 Ley Núm. 161-2009,
según enmendada

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte peticionada, **Zachary Lukin Giocomo**, por conducto de la representación legal que suscribe, y sin someterse a la Jurisdicción de este Honorable Tribunal, muy respetuosamente expone, alega y solicita:

El 30 de marzo de 2026 este Honorable Tribunal dictó Sentencia desestimando la Petición presentada por el Municipio Autónomo de San Juan al amparo de la Regla 10.2(1) y la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, y resolvió además que aplicaba la doctrina de cosa juzgada. En esa misma Sentencia el Tribunal dejó constancia de que en la Petición del Municipio no surgía referencia alguna al trámite previo seguido ante la División de Revisiones Administrativas y que dicha omisión resultaba “llamativa” a la luz de la Ley Núm. 161-2009. La Parte Co-Demandada el Agrimensor Daniel Gómez, solicitó reconsideración de la determinación en cuanto a la imposición de honorarios de abogados conforme al Art. 14.1 de la Ley 161 de 2009. Luego, el 31 de marzo de 2026, este Honorable Tribunal emitió una Resolución Interlocutoria de una sola línea declarando “No Ha Lugar”.

No obstante, el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 impone un mandato expreso al foro sentenciador: si la petición presentada bajo ese artículo resulta carente de mérito y razonabilidad, o si se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento

en ley, el tribunal impondrá honorarios de abogado; y si el tribunal entiende que no procede imponerlos, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Aquí la Sentencia nada dispuso sobre ese mandato estatutario y la Resolución posterior tampoco lo subsanó.

Por ello, procede la reconsideración solicitada, a fin de que este Honorable Tribunal enmiende su dictamen y le imponga al Municipio Autónomo de San Juan el pago de los honorarios de abogado asumidos por el compareciente para oponerse a una Petición que, según resolvió este propio foro, no procedía en derecho.

Surge de la propia Sentencia que, previo a la presentación de la Petición de autos, el Municipio acudió a la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos para solicitar la revisión de los mismos permisos aquí impugnados, y que dicho recurso fue desestimado el 9 de enero de 2026 por falta de jurisdicción. Surge igualmente que la parte peticionada Zachary Lukin Giocomo planteó que, tras esa determinación, el Municipio debió acudir al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial, y no al Tribunal de Primera Instancia mediante una nueva acción al amparo del Art. 14.1. La Sentencia nada dispone sobre la imposición de honorarios de abogados requerida en el Art. 14.1 de la Ley, que precisamente busca impedir que se presenten recursos carentes de mérito o razonabilidad.

Finalmente, este Honorable Tribunal acogió los planteamientos de desestimación, resolvió que el Art. 14.1 no constituye un mecanismo alternativo para litigar un asunto más de una vez y desestimó la Petición. Este Honorable Tribunal, no adjudicó la consecuencia estatutaria sobre honorarios de abogado a favor de las partes vencedoras. Por definición, un recurso desestimado al amparo de la regla 10.2 de procedimiento civil, es un recurso carente de mérito o razonabilidad.

El Art. 14.1 de la Ley 161-2009 impone un deber afirmativo al Tribunal. El texto pertinente del Art. 14.1, según citado en la Sentencia y en Díaz Vázquez v. Colón Peña, 2024 TSPR 113, dispone lo siguiente:

“En lo aquí pertinente, la Ley Núm. 161-2009 permite que una parte que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, pueda presentar una solicitud de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, la demolición de obras, entre otros remedios. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, LPRA sec. 9024. A esos fines, el Art. 14.1 dispone:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de **injunction**, mandamus, sentencia declaratoria, **o cualquier otra acción adecuada para solicitar**: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado**; 3) **la paralización de un uso no autorizado**; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado**.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, **alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia**. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, **la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella** y cualquier actuación que llevaré a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo **si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad** o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será[n] una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá

60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Negrillas suplidas). Id.

De lo anterior, se desprende que el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 instituyó un procedimiento especial reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto de injunction estatutario.^[8] Este recurso se caracteriza por ser “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, y cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación [...]”. Véanse, CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 408 (2010); Plaza las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); A.R.P.E. v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990).”

La letra del estatuto es clara. El deber de imponer honorarios, o en la alternativa exponer por escrito las razones para no hacerlo, es un deber del tribunal. La disposición no condiciona ese mandato a que la parte peticionada tenga que solicitarlo para activarlo. El texto dice “El Tribunal impondrá” y, si no lo hiciere, “tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello”. Es, por tanto, una obligación adjudicativa impuesta por ley al foro sentenciador.

Aunque en este caso una de las partes sí reclamó los honorarios en su solicitud de desestimación, ello no altera el mandato estatutario que no requiere así hacerlo sino obliga a la imposición salvo fundamento en contrario. La obligación del Tribunal existía de todos modos una vez la Petición fue presentada bajo el Art. 14.1 y una vez el Tribunal concluyó que la misma no procedía.

Por otro lado, la propia sentencia contiene los elementos y las determinaciones que activan la imposición de los honorarios de abogados. Aquí no se trata de una petición que fue derrotada por un mero tecnicismo aislado. El propio dictamen del Tribunal recoge que el Municipio había presentado antes la misma reclamación ante la División de Revisiones Administrativas, que esa controversia no fue llevada luego al Tribunal de Apelaciones, y que en la Petición presentada en este caso no se informó ese trámite previo. Sobre ese extremo, la Sentencia expresó que la omisión era “llamativa” y a nuestro entender, tendente a inducir a error a este Honorable Foro. Específicamente dispuso el Honorable Tribunal en su Sentencia:

“Partiendo del marco jurídico enunciado, este Tribunal desea dejar constancia, como cuestión de umbral, que de los hechos formulados por el MSJ en su Petición no surge referencia alguna al trámite seguido ante la División de Revisiones Administrativas.”

Además, el Tribunal resolvió que el Art. 14.1 no podía utilizarse como mecanismo alterno para litigar un asunto más de una vez.

Esas determinaciones no armonizan con una negativa tácita a los honorarios. Si la propia Sentencia concluyó que la vía procesal seleccionada por el Municipio era improcedente y que el remedio extraordinario del Art. 14.1 no era una segunda oportunidad para litigar la misma controversia, entonces la Petición resultó, para fines del propio artículo, carente de mérito y razonabilidad al grado, que ameritó una desestimación sin más al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Es decir, una desestimación por tratarse de cosa juzgada y por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

Más aún, en este caso la parte peticionada tuvo que defenderse activamente de alegaciones que culminaron siendo inmeritorias a la luz del Art. 14.1, tal como finalmente resolvió este Honorable Tribunal al desestimar la acción. Además, la parte se vió obligada a paralizar sus obras e incurrir en gastos adicionales. Esa es precisamente la situación para la cual el legislador estableció el remedio resarcitorio de honorarios a favor de la parte obligada a oponerse a una petición infundada bajo este procedimiento sumario y los daños necesariamente incurridos.

Es por ello, que el silencio de la sentencia en cuanto a la imposición de los honorarios de abogados y la Resolución de “No Ha Lugar” a la Solicitud de Reconsideración del co-demandado PA Gómez incumplen el mandato establecido en el Art. 14.1. La Sentencia de 30 de marzo de 2026 no contiene una determinación expresa denegando honorarios ni una explicación escrita de por qué no procedían. Luego, la Resolución Interlocutoria de 31 de marzo de 2026 se limitó a expresar “No Ha Lugar”, sin incluir fundamento alguno. Ninguno de esos dos dictámenes satisface la exigencia textual del Art. 14.1 de que, si el Tribunal entiende que no es aplicable la imposición de honorarios, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello.

Por consiguiente, aun si este Honorable Tribunal entendiera que no corresponde imponer honorarios, estaba obligado por ley a consignar las razones específicas para esa determinación. Al no hacerlo, procede la reconsideración para corregir esa omisión. Pero, dado el contenido mismo de la Sentencia, lo correcto no es fundamentar una negativa, sino imponer los honorarios que el estatuto ordena pues la propia resolución reconoce que no se presentó ante sí una reclamación que justificara la concesión de un remedio, es decir, una causa de acción meritoria.

En Díaz Vázquez v. Colón Peña, 2024 TSPR 113, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la imposición de honorarios a los peticionarios porque concluyó que su reclamo sí estaba cobijado por el Art. 14.1 y que no fue irrazonable incluir a la parte demandada. Es decir, la eliminación de los honorarios descansó en que aquella reclamación sí tenía mérito y razonabilidad jurídica.

Aquí sucede lo contrario. Este Tribunal resolvió que la reclamación del Municipio no procedía en esta sede y bajo este mecanismo, tras el trámite previo ante la División de Revisiones Administrativas y la falta de recurso al Tribunal de Apelaciones. Por ello, lejos de perjudicar la postura del compareciente, Díaz Vázquez confirma que el criterio decisivo es precisamente si la petición era o no meritoria y razonable. Dado que en este caso fue desestimada por improcedente y por constituir cosa juzgada, la conclusión que corresponde bajo el Art. 14.1 es la imposición de honorarios.

En este caso la parte peticionada incurrió para su defensa en gastos de abogado, gastos para la contratación de peritos, gastos para la contratación de un traductor durante los procedimientos y los gastos incurridos a causa de la paralización. Ello ocurrió precisamente por la naturaleza sumaria, breve y perentoria del procedimiento estatuido en el Art. 14.1. El estatuto exige que la vista se celebre dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y que la sentencia se dicte dentro de un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. Ese diseño procesal obliga a una parte demandada a comparecer preparada desde el inicio para defenderse plenamente independientemente de si el remedio eventual, como en este caso, es la desestimación. Así se le advierte en la notificación de orden que se acompaña junto al emplazamiento.

Por lo sucinto del proceso de injunction, Zachary Lukin Giocomo tenía que acudir obligatoriamente preparado para presentar su defensa y demostrar lo improcedente de las alegaciones del Municipio. No podía esperar a una fase posterior de descubrimiento de prueba propia de un pleito ordinario. Tenía que defenderse activamente de las alegaciones, coordinar apoyo técnico y asegurar asistencia lingüística durante el procedimiento. Todo ello fue necesario para oponerse eficazmente a una Petición que, en su día, resultó inmeritoria conforme a lo establecido en el Art. 14.1 y a lo finalmente resuelto por este Tribunal.

El propio texto del Art. 14.1 dispone que los honorarios bajo ese artículo serán una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. Aunque el texto estatutario habla expresamente de honorarios de abogado, el contexto fáctico aquí demuestra que la defensa de la parte peticionada conllevó erogaciones reales, inmediatas y necesarias, precisamente porque el Municipio escogió activar un recurso extraordinario sumario que terminó siendo improcedente.

La reconsideración presentada por el PA Gómez enfatiza correctamente el carácter mandatorio del Art. 14.1 y la obligación del Tribunal de fundamentar cualquier negativa. Sin embargo, en cuanto a Zachary Lukin Giocomo, existe además una carga defensiva particular que amerita ser destacada. El Municipio dirigió su Petición directamente contra el dueño registral de la propiedad, procurando la paralización de obras, la demolición y la revocación de permisos relacionados con su inmueble. Por ello, Zachary fue quien enfrentó de manera inmediata el riesgo jurídico y práctico de las consecuencias solicitadas en la Petición, y tuvo que preparar su defensa con la urgencia y amplitud que exige este tipo de recurso.

Esa realidad procesal fortalece aún más la procedencia de los honorarios a su favor. El compareciente no fue un participante periférico. Fue una de las partes principales contra quien se dirigieron los remedios extraordinarios solicitados por el Municipio y quien tuvo que asumir activamente los costos de refutarlos.

POR TODO LO CUAL, la parte peticionada, Zachary Lukin Giocomo, muy respetuosamente solicita que este Honorable Tribunal reconsidere su Sentencia de 30 de marzo de 2026, y en consecuencia imponga al Municipio Autónomo de San Juan el pago de los honorarios de abogado asumidos por el compareciente para oponerse a la Petición judicial, por resultar ésta carente de mérito y razonabilidad al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. En la alternativa, de entender este Honorable Tribunal que no procede dicha imposición, se solicita que así lo consigne expresamente y por escrito, con los fundamentos específicos para ello, conforme exige el propio Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 1 de abril de 2026.

CERTIFICO: Que esta moción ha sido presentada de forma electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica automáticamente a todas las partes y abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico registradas, cumpliendo así con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil sobre presentación y notificación de escritos.

f/ **MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS**
RUA 15,802
ABOGADA DEL DEMANDADO
ZACHARY GIOCOMO
1111 Ave. Jesús T. Piñero
San Juan, Puerto Rico 00920-5605
Tels.: 787-781-7084
Fax: 787-783-2875
mariaemartinez@gmail.com